

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת דן אילוז
אריאל קלנר
שמחה רוטמן

פ/25/3071

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים לתושבי חוץ ובהקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 97. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 97(ב3) –
 - (1) בפסקה (1), אחרי "נייר ערך" יבוא "או מטבע דיגיטלי" ובכל מקום, אחרי "נייר הערך" יבוא "או המטבע הדיגיטלי";
 - (2) בפסקה (3), בכל מקום, אחרי "נייר הערך" יבוא "או המטבע הדיגיטלי".
 - (3) אחרי פסקה (4) יבוא :
- "(5) בסעיף קטן זה, "מטבע דיגיטלי" – יחידת ערך דיגיטלית שניתן לסחור בה או להעבירה או להחזיקה באופן דיגיטלי ולהשתמש בה, בין היתר, כאמצעי חליפין או השקעה או לצורכי תשלום עבור שירות או מוצר, ולרבות זכות לרכוש מטבע דיגיטלי.";
2. תיקון סעיף 102. בסעיף 102 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :
 - "(ז1) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ז) יחולו גם על הקצאת מטבעות דיגיטליים של חברה מעבידה לעובדים, בשינויים המחויבים; לעניין זה, "מטבע דיגיטלי" – כהגדרתו בסעיף 97 לפקודה זו."
3. תחילה ותחולה. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן – יום התחילה) והוא יחול על מכירת מטבע וירטואלי ועל הקצאת מטבעות וירטואליים כהגדרתם בחוק זה, מיום התחילה ואילך.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

דברי הסבר

אל מנועי הצמיחה של ההייטק הישראלי הצטרף בעשור האחרון ענף חדש ומשמעותי אשר מקורו בתחום המטבעות הדיגיטליים. חברות ישראליות מובילות את פיתוח הטכנולוגיה הגלובלי בתחום וזכות להשקעות נרחבות.

למרות פוטנציאל הצמיחה של החברות הישראליות בתחום, המציאות הרגולטורית בישראל אינה מותאמת לענף המטבעות הדיגיטליים. אשר על כן, מוצע לערוך מספר תיקוני חקיקה אשר יצמצמו את הפער הרגולטורי ויאפשרו השוואת תנאים של חברות העוסקות בתחום הקריפטו, הבלוקצ'יין ו-Web 3.0 לחברות ההיי טק המסורתיות.

בסעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה). כיום, סעיף זה מעניק לתושב חוץ פטור ממס בגין רווח הון מנייר ערך של חברה תושבת ישראל, בתנאים הקיימים בסעיף. מוצע, לקבוע כי תושב חוץ יהיה פטור גם מרווח הון במכירת מטבעות דיגיטליים של חברה תושבת ישראל. תיקון זה מוצע על מנת לקדם את תעשיית הבלוקצ'יין וכדי למשוך משקיעים זרים באמצעות הפטור הקיים לניירות ערך.

בסעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 102 לפקודה. כיום אופציות הניתנות לעובדים, בעיקר בחברות הייטק מסורתיות, העומדות בכללים שנקבעו בסעיף האמור, מקבלות הטבת מס בדמות מיסוי של 25% במקום מס שולי. התכלית המונחת ביסוד הקצאת האופציות היא יצירת קשר ארוך טווח בין העובדים ובין החברה המעסיקה על ידי עידוד שיתוף העובדים בהצלחת החברה והרצון ליצור זהות אינטרסים. הטבה זו משרתת בעיקר חברות בתחילת דרכן ומאפשרת להן לתגמל את העובדים גם כאשר אין להן די כסף על מנת לשלם להם שכר גבוה.

בדומה לחברות ההייטק המסורתיות, גם בתעשיית המטבעות הדיגיטליים הדרך הנוחה ביותר לתגמל את העובדים היא באמצעות מתן מטבעות דיגיטליים של החברה לעובדים, כאשר אותו תמריץ, הקושר בין העובד למקום העבודה לאורך זמן ואשר מעודד את העובדים לרצות בהצלחת החברה המעסיקה, מתקיים גם כאן. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 102 לפקודה, כך שיתווסף סעיף קטן (1ז) ולפיו הטבת המס תוענק גם עבור הקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)